

עין משפט
נר מצוה

ה א מניי פ"י מהלכות מקואות הלכה ו סתם עשין רמח ש"ע ר"י סתמן ד"א סתף ע"א
ו ב מיי פ"ה הלכות תרומות הלכה ד:

תוס' הרא"ש

כלל לברר הספק בשעת המעשה אבל ספיקא דמקוה ונגע באחד בלילה אפשר להחבור בשעת מעשה: **היבא** דלית ליה ריעותא מגופה. וא"ת לימא כי אמרי העמד דבר על חזקתו איכא דלא איתרע חזקה כגון ספק נגע אבל הכא איתרע הדיו דם לפניך וי"ל דבכי הוא גונג נמי מוקמינן אחזקתיה כחתיא דנגע בא' בלילה דאפי' רבנן מרדי בראוהו חיי מעברא דטורח אבל טעמא דריעותא גופא ודאי איתרע חזקתה משום דגופה. קדוהי ושכיחי בה דמיא תדיר דמי לנגיעא דאיכא דלא נגיעי להלך אפי' אדרמנופיה כיון חזי מ"מ לא שכיחי ביה נגיעא כמו אשה שמגוייח בה דמים תדיר ואי"י דנתעסקה כטהורי דלית בהו ריעותא אלא דטומאה דידהו משום דדאי דידהו שכיחי לא מוקמינן להו בחזקת טהרה ודוקא לתרומה או לקדשים כדלקמן אבל לחולין אפי' דאיכא ריעותא מגופה מוקמינן להו בחזקת טהרה ויש להתיר בתוך כך בעזר ששטחה בהמה [אחת] (אחרת) מתן ונמצאת טרפה כל הגבינים שעשו מחלב של העזר מוקמינן להו אחזקתיה ואמרינן מוכך לשיטתיה טרפה ^(א) ואפי' דאיכא ריעותא מגופה. ומיהו יש לדחות דשאני ההם שלא נתבררה החזקה לעולם ואפי' ג' חיותה כמה שנים ויצאה מחזקת טרפות מי"מ בכל שנה ושתה עומדת היא בספק חרע מדילפינן פ"ק דחולין דאולינן אוקמה איהו אלא ודאי כי האי גונגא לא אמרינן אוקמה אחזקתיה כיון דבשעתא לא נתבררה החזקה אלא לאחר שהוציאה שנתן הובור הדובר דבשעת ילידתה חיותה ודומה לו וימיהו לא נמצאת טרפה אלא כעין אותו שנתן אסורין מחמת סורכא ואם היינו בקוין לברר איפשר שהיה לה היתר ע"י בדיקה לא מוטרי דהיינו ספק ספיקא ספק טרפה ספק טרפה טרפה ואי"ל טרפה אפיקי

אחר כך נטרפה ועוד י"ל כיון דאולינן בתר רובא כל בהמהות בחזקות שנתן משום דרוב בהמות טהרות ורובא עזרי מחזקה ונעמיד בהמה זו בכלל הורב והשתא היה נטרפתה ואי אפשרת ביה טרפות דיתרות טהרות ברייתא היא ודאי טרפה ואפי' אטרפה אינה היה רוב טרפות ואקמר או אם הוגדר פי המכני שי לאסור הגבינות בשעתה [בתוך] שלשת ימים קודם השחיטה: ואילו הכא טמאה ודאי, משמע מתוך פרש"י ד"ל ומלשון טמאה דייק וקשה דהא בסוף קדושין גבי תינוק שנמצא בצד התיסה דקמי' וחכמים טמטאין ואמר ר' יוחנן אין זו חזקה ששורפין על היה התורמהו וצד לקמן גבי קופה שנשתמשו בה וטהרות ואמר ר' יוחנן טמאות בעי' למישרי דלתלות קאמר ונראה לפרש דהא דייקין דטמאות לפרש משום דהני בספא ר' שמעון אומר ברה"י חולין: **ואדרבה** העמד מקוה על חזקתו ואמר לא סהר.
שמע דפריך אפילו (לביש') [לביה'] דהוה לן לטהר לגמרי משום חזקה דמקוה אפי' דאיכא נמי חזקה טמא מ"מ חזקת מקוה עריך שהיה הטמא טבל לפנינו אלא שאנו אומרים שזא לא

ב:

***זבעת שאין בני אדם מציין ואת"ל א"כ**
היינו לפינן מסוטה דברה"י ספקו טמא אפי' איכא חזקה הא בצוטה איתרע חזקה וקרא דונטמאה דאייתר לאגמורי צעלמא טומאה מסוטה אימא דוקא היכא דליכא חזקה ואילטרין קרא לאשמועינן דהוי טמא ודאי אפי"ג שאינו אלא ספק וגם לטטר ברה"ה אפי"ג דליכא חזקה וי"ל דילפינן מסוטה שעשאה הכתוב ודאי טמאה אפי"ג דלית לה חזקה שאינה טמאה ודאי ולא איתרע אלא חזקת טהרה ודלית: **דאיבא ריעותא** מגופה. אצל אי לאו האי טעמא הוה מוקמינן לה אחזקת טהרה אפי"ג.
דהשתא ודאי טמאה כמו בנגע בלאחד דמטהרים אף רבנן בראהו חי מנעברז אפי"ג דהשתא הו"א מת וליכא עוד חזקת חיות

***ומי"א אס עשו**
מבהמה גבינות ושחטוה ונמצאת טרפה אין להתיר הגבינות מטעם אוקי בהמ' בחזק' שלא הימה טרפה כיון

דמעולם לא הימה אותה שעה מצוררת לא חשיבה חזקה כדמוכח דהכלל שזחטין (חולין יא:). דקאמר אחי' ^(א) ממכה אצוי ומפרה אדומה דאולינן בתר רובא והיינו מוכח דלמא משום דמוקי לה (ט בחזקת שאינה טרפה אלא לא חשיב אותה חזקה כדפרשיש' וז"ע להמיר הגבינות: **דהלל קשה ודאי**. דמתקאמר ר' שמעון צסיפא ברה"י תולין מכלל דטמאות דקאמרי רבנן צרישא היינו ודאי: **השתא** הוא רחואי. ורב דלמך צפ' ר' יוחסין (קדושין עט.) הרי היא צוגרת לפנינו גבי קדשה אצ"י בדרך וקדשה עזמה צעיר ושיהיה ציומא דמשלים ו' חדשים שצין נערות דנגרות ולא קאמר השתא הו"א דנגרה היינו משום דרגילות שערות לצא מפיפה וכי פריך ההם לשמואלממקוהוחביתא"גמזלינמיפקר לרב דדוקא בשערות קאמר רב אלא דפריך לשמואל טפי צפשיטות והא דקאמר ההם לימא רב דלמך כר' נתן

דלמך אס צריא הוא עליו להציא ראייה שצריצ מרע היה אפי"ג דרב דוקא בשערות קאמר ההם נמי רוב העולם צריאים ואתי לן למימר דצריא איהי כמו שפסוק: **התם** תרתי לריעותא. תימנא דצפ"ק דחולין (דף י. שו"א) אמרינן שחטה ומנאל הסבין פגוס ושצר צו עצמות אחרי כן רב חסדא אמר כשרה משום דעזא ודאי פוגס ^(א) כר' ופרקי ליה מטצל ועלה ונמצא עליו דצר חוצץ אפי"פ שנתעסק צאווה המין כל היום כולו לא עלתה לו טצילה ומשיי סבין איתרעי צהמה לא איתרעי והשתא הא איכא תרתי לריעותא דהרי פגוס לפניך והעמד צהמה בחזקת איסור כדלמך הכא דה"נ איתרעי מקוה ואדס לא איתרעי ואפי"ה מטמאלינן וי"ל דהתם משום דעזא ודאי פוגס כדלמך ההם א"נ אין סברא לחלק צין מקוה איתרעי לאדס איתרעי והתם ה"פ סבין איתרעי ואיכא ספקין טובא שמה צעזא נפגס ואפי' צעור נפגס שמה נפגס צמיעוט צתרא ואת"ל נפגס צמיעוט קמא שמה לא שחט כנגד הפגימה אך קשה דלמך התם מנלן דאולינן בתר חזקה דכמיז וי"א הכהי מן הצית ודילמא אנפניק ואתי צציר ליה שיעורא אלא אוקמי' אחזקה וקשה ^(א) ההם משום דליכא ריעותא ואכתי היכא דאיכא ריעותא מנלן דאולינן בתר חזקה וי"ל דמוכח היכא דצא כהן צסוק שצוב ושהי והנה כהה הגגע ויתרע חזקה ^(א) מטמאלינן אדס הנכנס שם צאווה שצוב ותייצי קרצן אס נכנס בצורה וקשה אדרבה נימא ההם הרי חסר הגגע לפניך ואוקי גצרא בחזקת טהרה כדלמך הכא גבי מקוה לטמא בודאי וי"ל דגבי מקוה רגילות להסתכר מעט מעט ולכן איכא למימר דמעיקרא חסר אצל הגגע רגילות להסתכר צצת אחת פחות מכגרים לכן אמרינן ההם השתא הו"א דחסר ואוקי הגגע בחזקת שלס צצילאת כהן מן הצית וכשטימא הכהן את הצית אפי' נתחסר הגגע אחרי כן קודם שנכנס זה גזירה הכתוב הו"א שהצית טמא עד שיצאה הכהן צסוק שצוב ויטהרנו: **דריה בורק את החבית**. אפי' לרבנן דלית להו צהמוכר את הספינה (צ"צ פד.) יין וחומץ מין אחד הו"א היינו כשמתכוין לתרום מן החומץ והכא מייירי שנמכוין לתרום מן היין ונמצא חומץ דהוה ליה תרומה צטעות דמשמע בתוספתא דתרומות פרק^ו התורה והמעשר:

מיהו צירושלמי דסוטה משמע דאפילה ולינה הוי רה"י גמור. גי':

אפי' לאגמורי צעלמא טומאה מסוטה אימא דוקא היכא דליכא חזקה

שמאי פרק ראשון נדה

כיון דמגופה קחויא. מועדה ^(א) ועלולה היא לכך אין לה חזקת טהרה: **ומאי שנא ממקוה**. לתרווייהו פריך: **שנעשו על גביו**. טהרות שנשתמשו בכלים שצטלו צו: **צין צרה"ה צין צרה"ה**. צין שהמקוה עומד צרה"ה דקיימא לן(א) ספק טומאה צרה"ה ספקו טהור הכא טמא דלאו ספק הו"א אלא ודאי דמשפרש

כיון דמגופה קחויא לא אמרינן אוקמה אחזקתה ומאי שנא ממקוה ^(א) דרתנן "מקוה שנומדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין בר"ה בין ברה"י טמאות לשמאי קשיא למפרע להלל קשיא ודאי דאילו מעת לעת שבגדה תולין לא אוכלין ולא שורפין ואילו הכא טומאה ודאי התם משום דאיכא למימר העמד טמא על חזקתו ואימא לא מבל אדרבה העמד מקוה על חזקתו ואימא לא חסר הרי חסר לפניך הכא נמי הרי דם לפניך השתא הוא דחואי הכא נמי השתא הוא דחסר הכי השתא התם איכא למימר חסר ואחא חסר ואתא הכא מי איכא למימר חואי ואחא חואי ואחא ומאי קושיא דלמא הגם הגם חזיתיה התם איכא תרתי לריעותא הכא איכא חדא לריעותא ^(א) ומאי שנא מחבית ^(א) דרתנן ידיה בודק את החבית לחיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצא חומין כל ג' ימים ^(א) (הראשונים) ודאי מכאן ואילך ספק קשיא לשמאי התם משום דאיכא למימר העמד מבל על חזקתו ואימר לא נתקן אדרבה העמד יין על חזקתו ואימר לא החמיץ הרי החמיץ לפניך הכא נמי הרי דם לפניך השתא הוא דחואי התם נמי השתא הוא דהחמיץ הכי השתא התם איכא למימר החמיץ ואתא החמיץ ואתא הכא מי איכא למימר חואי ואחא חואי ואחא ומאי קושיא דלמא הגם הגם חזיתיה התם איכא תרתי לריעותא הכא איכא חדא לריעותא ורמי חבית אמקוה מאי שנא הכא ודאי ומי"ש הכא ספק א"ר חגינא מסורא מאן תנא חבית ר"ש היא דלגבי מקוה נמי ספקא משוי ליה ^(א) דרתנן ^(א) מקוה שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו על גביו למפרע בין בר"ה בין ברה"י טמאות ^(א) ר"ש אומר בר"ה טהרות ברה"י תולין ושיניהם

כיון דמגופה קחויא. מועדה ^(א) ועלולה היא לכך אין לה חזקת טהרה: **ומאי שנא ממקוה**. לתרווייהו פריך: **שנעשו על גביו**. טהרות שנשתמשו בכלים שצטלו צו: **צין צרה"ה צין צרה"ה**. צין שהמקוה עומד צרה"ה דקיימא לן(א) ספק טומאה צרה"ה ספקו טהור הכא טמא דלאו ספק הו"א אלא ודאי דמשפרש טעמא לקמן בשמעמין: **לשמאי קשיא למפרע**. דהא מטמאלינן טהרות למפרע ולא אמרינן העמד מקוה על חזקתו: **דאילו מעט לעם**. טהרות דמטמאלינן להו משום ספקא דמעט לעת לרבנן וה"ה מפקידה לפקידה דהלל: **סולין**. אס תרומה הן: **ולא שורפין**. דקמתי צצריימא דהרואה כהם ^(א) לקמן צפירקין (דף א:). **ואילו הכא**. צמקוה: **טומאה ודאית**. מטמאלינן להו למפרע ושורפין את התרומה מדקמתי צרה"ה טמא אלמא כודאי משוי ליה: **לא עכל**. טצילה הוגנת הלכן טומאה ודלית יס: **חסר ואסא חסר ואסא**. ואיתרע לה לחזקה מקמי הכי טובא ולא ידעינן מלימית הלכן ריע טפי מלשה: **הכא מי איכא למימר כו'**. הלכן עד שעת מליאת דס לא איתרעי חזקה וכן דלשיטתה השתא איכא למימר דהשתא הו"א דחואי: **הגם הגם**. לשון צציה שהדס הולך וגדל ודומה לו צמסכת שצניעת צפ"ד ^(א) צראשונה היו אומרים מלקט אדס מתוך שדהו עזיס ועשציס הגם הגם כדרך שנלקט משל צצירו כו'. כלומר ע"י שיהיה הדס רצה צמקוה יולא ממנו מעט מעט כחרכל מה שאין המקור יכול להסחיקה ויולא מעט לצית החילון וזה כמה ימים התחיל והיא נטמאת מטיפת דס כחרכל כדלקמן (דף מ:). **פרסי ליעוסא**. העמד טמא על חזקת טומאה וצחזקת טהרה דמקוה איכא ריעותא שהרי חסר לפניך. אצל צאשה צדידה הו"א דליכא ריעותא שהורע חזקת הטרמה קלת שחרי דס לפניך ומשום דך ריעותא לחודה לא מרעינן לה הואיל וצטהרות לא משכחת ריעותא אחריתא דכי אמרת העמידס על חזקתם צחזקת טהרתם הס:

ומאי שנא מחבית. **לצ"ש** ^(א) פריך: **היה צודק אס מחבית**. טועמה אס היא צחזקתה שלא המחבית: **היות מפריש עליה**. כלומר להיות סומך עליה והולך ושותה שאר חציות ונותן עיניו צו: **לפרשים ממנה עליהס לאחר זמן** שהתרומה ניטלת צמחשצבה [וניטין^א 6]. כל ג' ימים ודאי. פלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע צן לוי צצצא צתרא צפ' המוכר פירות (דף יא:). ר' יוחנן אומר כל ג' ימים לאחר צדיקה ראשונה שמלאה צחזקתה ודאי יין ואס אמר צתור ג' ימים הרי זו תרומה על אלו הסמוכין לה כולס מתוקנות מנאל ואילן ספק ותרומה היא ויחזור ויתרוס ור' יהושע צן לוי אומר כל ג' ימים קודס צדיקה אחרונה שנמצאת חומץ ודאי חומץ דכיון דעכשוי חומץ גמור הו"א ודאי אין פחות מג' ימים שהתחיל להחמיץ ואס עשאו צתור אופן ג' ימים תרומה על מקוּס אחר אינו תרומה אליבא דרבי דלמך צהמוכר את הספינה (צ"צ פד:) יין וחומץ שני מצינן הן דאי לרבנן הא קיימא לן (תרומות פ"ג מ"ו) תרם מן הרעה על היפה תרומתו תרומה מנאל ואילן למפרע ספק והו"א זו תרומה ויחזור ויתרוס. אלמא צין למר צין למר מספקינן ריעותא למפרע: **ורמי חצית אמקוה**. דהא תרווייהו איכא תרתי לריעותא: **מאי שנא**. צמקוה דמחזקינן למפרע טומאת ודאי ומי"ש צחצית דקאמר ספק: **צרה"י סולין**. טעמא מפרש לקמן: **"מסוטה**. דכמיז (צמדנר ה) והיא נטמאה איתקש טומאה לטוטה:

ועשאוה

על יין לרבנן מתורם מן הטמא על הטהור ומקישות המרה על המותקה דמשמע בהאשה רבה דבשוגג תרומתו תרומה ובכוידא אין תרומתו תרומה. ומחומץ על חוין אמר' דבמודי תרומתו תרומה ובשוגג אין תרומתו תרומה וי"ל דשאני טמא וקישות (ונמצא) מרה דלא חזו לאכילה הלכן תקינו רבנן שלא תהיה תרומתו בכויד ויש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקראמר ההם פירק האשה רבה אר כמי"א לא עשה ולא כלום לתקן השירים אבל חומץ חזי לאכילה ואיכא מאן דניחא ליה בחלא הלכן בכל ענין תרומתו תרומה חזון ממי שהיה בלבד לתרום מין על יין הדיו כמפרש שלא התא תרומה אם תמצא חומץ:

על יין לרבנן מתורם מן הטמא על הטהור ומקישות המרה על המותקה דמשמע בהאשה רבה דבשוגג תרומתו תרומה ובכוידא אין תרומתו תרומה. ומחומץ על חוין אמר' דבמודי תרומתו תרומה ובשוגג אין תרומתו תרומה וי"ל דשאני טמא וקישות (ונמצא) מרה דלא חזו לאכילה הלכן תקינו רבנן שלא תהיה תרומתו בכויד ויש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקראמר ההם פירק האשה רבה אר כמי"א לא עשה ולא כלום לתקן השירים אבל חומץ חזי לאכילה ואיכא מאן דניחא ליה בחלא הלכן בכל ענין תרומתו תרומה חזון ממי שהיה בלבד לתרום מין על יין הדיו כמפרש שלא התא תרומה אם תמצא חומץ:

על יין לרבנן מתורם מן הטמא על הטהור ומקישות המרה על המותקה דמשמע בהאשה רבה דבשוגג תרומתו תרומה ובכוידא אין תרומתו תרומה. ומחומץ על חוין אמר' דבמודי תרומתו תרומה ובשוגג אין תרומתו תרומה וי"ל דשאני טמא וקישות (ונמצא) מרה דלא חזו לאכילה הלכן תקינו רבנן שלא תהיה תרומתו בכויד ויש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקראמר ההם פירק האשה רבה אר כמי"א לא עשה ולא כלום לתקן השירים אבל חומץ חזי לאכילה ואיכא מאן דניחא ליה בחלא הלכן בכל ענין תרומתו תרומה חזון ממי שהיה בלבד לתרום מין על יין הדיו כמפרש שלא התא תרומה אם תמצא חומץ:

מסורת הש"ס

א) מקואות פ"ב מ"ב קדושין עט. גיטין לא: ב) קדושין עט. צ"צ ז: (חולין י') ונתוספתא דמיומות פ"ד ה"א: א) רש"י מ"ו: ד) [צ"ל דמנאל] (ס) גיטין לא: מקואות פ"ב מ"ב קדושין עט., א) נך דר"ש לימא צמשה דמקואות חמט אימא בתוספתא פ"א ה"ו הביאו ה"ר"ש שס ובקדושין אימא דמניא כל הטהרות י"א, א) ס"א ורגילה, (ס) [חולין ט:], (ט) צ"א: לשמאי, י) שייך לעמי האס (א) [צ"ל עדים וזממן ועיין בהם, וכו' דעזא ודאי פוגם ועוד ספק פוגם כו' וספיק: (ו) בא"ד וקשה דלמא התם ממוס: (א) בא"ד ואיתרע חזקה ואפי' מטמאלינן אדס:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ולא שורפין וכו' לקמן צפירקין. צ"צ בדרך ו ע"א מנאל ממיא דרעה הרואה כהם יו: (א) תוב' ד"ה דליאת וכו' צחזקת שאינה טהרה. צ"צ ומכה אצוי נמי דלמא משום דהעמד האס צחזקת דקדק: (א) ד"ה האס וכו' דעזא ודאי פוגם ועוד ספק פוגם כו' וספיק: (ו) בא"ד וקשה דלמא התם ממוס: (א) בא"ד ואיתרע חזקה ואפי' מטמאלינן אדס:

גליון הש"ס

גב' וב"ש מחבית. עי' רפ"ב דמיומות ורש"ש שס:

מוסף רש"י

הובא בסוף התפכח

תוס' הרא"ש (המשך)

איתרעאי. והכא [נמן] ודאי טבל ומקוה איתרעאי גברא לא איתרעאי וי"ל דהתם אפי"ג דאיכא דבר חוצץ [אחרות] למיחי בתר טבילה כיון דנתעסק באווה המין אחר כן והוי דומאי דצעז דדאי פוגם (א) אבל הכא אחרותי להתחסר (אחר) [קודמן] טביל' כמו (קודמן) [אחר] טביל' ולא שייך למקרינן ודאי טבל. ועי"ל (דלכאורה) מאי האי דקאמר סבין איתרעאי בהמה לא איתרעאי אי סבין איתרעאי בהמה נמי איתרעאי דריעותא דבהמ' אינה אלא מחמתהסבין אלא עי"כ ה"ק סבין איתרעאי הלכן אפי' צעור איפגוס אימר לא נשחטו הטימטין כנגד הפגימה: ד"ח בודק את החבית כו'. פרש"י דאתאי כרבי דאמר בפרק המוכר את הספינה יין וחומץ שני מין אחד רבנן דאמרין מין אחד הן הריא תרומתו תרומה. ואי משום מן הרעה על היפה הא אמרינן תרומתו תרומה כרבי אלעאי ונראה דאפילו כרבנן נמי אתאי דעי"כ לא קאמר רבנן אלא במתכוין לתרום מן החומץ על חוין. אבל הכא שבודקי כרי לתרום מן היין על היין ונמצאת חומץ הוי כמו תרומה בטעות כאילו פירש שלא תהיה תרומה אלא תמצא חומץ וכן מוכח בתוספתא דתרומות פרק י' התרום והמעשר בשבת דתאני ההם [י"ד] התרום חבית של יין ונמצאת של חומץ אם דרוע שתייה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה ואם משנתרמה ידע שחומצין הרי זה תרומה ואם ספק תרומה כאילו פירש שלא תהיה תרומה אלא תמצא חומץ וכן מוכח בתוספתא דתרומות פרק י' התרום והמעשר בשבת דתאני ההם [י"ד] התרום חבית של יין ונמצאת של חומץ אם דרוע שתייה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה ואם משנתרמה ידע שחומצין הרי זה תרומה ואם ספק תרומה ויחזור ויתרום דברי רבי שרבי אומר יין וחומץ שני מינין הן וחכמים אומרים מין אחד הם. היה בלבד לתרום מן היין על היין ומה שבידו חומץ אין תרומתו תרומה וקתני בתר הכי היה בודק את חביתו כו' כדאיתא בשמעמין אלא מוכח כדאיתא דמדור בה רבנן. והא דפליגי ברישא משום שתייה בלבד שתייה תרומה בכל ענין כיון תמצא יין כיון תמצא חומץ. וא"ת מאי שנא מתורם מחומץ

^[1] עליו מנין דמאי ריעותא איה ליה לא נלמשה דהא אין עולנה לטרוף כלל ואולי דר"ל דלמדת לה חזקתה נסתלקה חזקת הטמא כנילי' ח"ה הרי דם לפניך. ואיתרעאי חזקת תאשה ואפי"ג דלא איתרע חזקת הטהרות ס"ד השתא כיון דטומאה דידהו משום לטא ידיה לא מוקמינן להו אחזקתיה כו' דבשיח הכא חדא הו"א דאיכא לריעותא התם איכא תרתי לריעותא. וא"ת כיון דוראי טבל לא הוה לו למימר העמד

^[2] טמא על חזקתו לרב חסדא דמכשר השוחט בסבין ונמצאת פגומה בפ"ק דחולין ופרקי' עליה מטביל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ. והא הכא ודוראי טבל ספק הויה עליו [ואפי"כ לא עלתה לו טבילה] ומסיק התם איכא ריעותא מגופה והכא סבין איתרעאי בהמה לא